

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

יאיר לפיד
מאיר כהן
קארין אלהרר
מירב כהן
אלעזר שטרן
מיקי לוי
מירב בן ארי
רם בן ברק
יואב סגלוביץ'
בועז טופרובסקי
מיכל שיר סגמן
יוראי להב הרצנו
ולדימיר בליאק
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
טטיאנה מזרסקי
יסמין פרידמן
דבי ביטון
משה טור פז
סימון דוידסון
נאור שירי
שלי טל מירון
ירון לוי
עדי עוז

פ/25/6642

הצעת חוק הבטחת חיים בכבוד לאזרחים ותיקים (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

תיקון חוק הביטוח 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ –
הלאומי

(1) בסעיף 240 –

(א) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "שיהיו מבוטחים לעניין פרק זה לפי
סימן ג' בלבד";

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) מבוטח שאינו פטור מתקופת אכשרה לפי סעיף 246(ב), ואשר לא נתמלאה לגביו כעובד מבוטח תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק לפי סעיף 246(א), יהיה מבוטח לעניין פרק זה לפי סימן ג' בלבד." ;

(2) בסעיף 244 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "17.7% מהסכום הבסיסי" יבוא "13.6% מהשכר הממוצע" ;

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (1), במקום "8.9% מהסכום הבסיסי" יבוא "6.8% מהשכר הממוצע" ;

(2) בפסקה (2), במקום "5.6% מהסכום הבסיסי" יבוא "4.3% מהשכר הממוצע" ;

(3) בסעיף 246 –

(א) בסעיף קטן (ב)(2), במקום "היא לא נשואה, ונעשתה" יבוא "היא נעשתה" ;

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) גבר מבוטח לא יזדקק לתקופת אכשרה לפי סעיף קטן (א) אם הוא נעשה תושב ישראל מכוח כניסתו לישראל, ובאותו זמן כבר הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ג' בלוח א'1."

תיקון חוק הבטחת 2. בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980² –
הכנסה

(1) בסעיף 9א(ג), אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) לתובע משתלמת קצבת אזרח ותיק." ;

(2) בסעיף 12ב –

² ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) במקום פסקה (1) יבוא :

”(1) אחד מאלה לפני העניין :

(א) לגבי יחיד – סכום השווה ל-23.5% מהשכר הממוצע – מתגמול וכן מהכנסתו של כל עובד או עובד עצמאי מהמקורות המפורטים בסעיף (1)2 ו-(2) לפקודה, ואם משתלמת לו קצבת אזרח ותיק – 45% מהשכר הממוצע ;

(ב) לגבי מי שיש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד – סכום השווה ל-27.5% מהשכר הממוצע – מתגמול וכן מהכנסתו של כל עובד או עובד עצמאי מהמקורות המפורטים בסעיף (1)2 ו-(2) לפקודה, ואם משתלמת לו או לבן זוגו קצבת אזרח ותיק – 52% מהשכר הממוצע ;”

(2) בפסקה (2), אחרי “ל-40%” יבוא “ולעניין מי שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק – 60% ;”

(3) אחרי פסקה (3) יבוא :

”(4) לעניין מי שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק, סכום השווה ל-60% מהכנסה שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק, דיני חוץ, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, למעט קצבה לפי חוק הביטוח, לאחר שנוכח מהם הסכום האמור בפסקה (3).”

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי “ליחיד” יבוא “ואם משתלמת לו קצבת אזרח ותיק – 45%” ובסופו יבוא “ואם לו או לבן זוגו משתלמת קצבת אזרח ותיק – 52% ;”

(3) בתוספת השנייה –

(א) בכותרת, המילים “באחוזים מהסכום הבסיסי” – יימחקו ;

(ב) במקום טור א' יבוא :

”טור א’

מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת אזרח ותיק,
שאיירים, או תלויים לפי חוק הביטוח – באחוזים מהשכר
הממוצע

אם טרם מלאו לו 70 שנים	אם מלאו לו 80 שנים	אם מלאו לו 80 שנים
29.49%	29.49%	29.77%
46.65%	46.65%	57.04%
66.14%	66.14%	47.1%
62.6%	62.6%	63.06%
49.4%	49.4%	49.86%
57.37%	57.37%	57.84%
49.4%	49.4%	49.86%
57.37%	57.37%	57.84% ;

(ג) בטור ב', בכותרת במקום "שנים" יבוא "שנים – באחוזים מהסכום הבסיסי";

(ד) בטור ג', בכותרת, במקום "שנים" יבוא "שנים – באחוזים מהסכום הבסיסי".

דברי הסבר

קצבת אזרח ותיק נתפסת כרובד הראשון של מערכת הפנסיה, שאליה מתווספים ברבדים נוספים תשלומי הפנסיה וחסכוניות פרטיים. מטרת הקצבה להבטיח לאזרחים ותיקים, שרבים מהם כבר אינם מסוגלים לעבוד על מנת להתפרנס, רמת חיים בסיסית בהגיעם לגילאי הזקנה ובעת פרישתם מעולם העבודה. הקצבה, בגובה של 1,838 שקלים חדשים ליחיד בחודש, היא אוניברסלית, דהיינו, ניתנת לכל אזרח ותיק ללא קשר לרמת ההכנסה שלו, אך מאז הצמדתה למדד המחירים לצרכן בשנת 2003 היא נשחקה בצורה משמעותית ועקבית. לצידה, קיימת קצבת הבטחת הכנסה, שמטרתה להגדיל את סך ההכנסה של אזרחים ותיקים שהכנסתם נמוכה במיוחד.

עם זאת, קצבאות אלה אינן מצליחות כיום לספק עבור אנשים שעבדו כל חייהם רמת חיים נאותה

המאפשרת להזדקן בכבוד, אם משכורתם והפרשותיהם לפנסיה לא היו גבוהות מספיק. כמו כן, קיימת אוכלוסייה גדולה מאוד של מבוגרים שהכנסתם החודשית נמוכה אך עולה על הרף הקבוע לעניין גמלת הבטחת הכנסה, והם זכאים לגמלה חלקית או אינם זכאים לגמלה זו כלל, והם נאלצים להסתפק בקצבת אזרח ותיק בלבד שאינה מספקת רמת חיים נאותה.

על כן, מטרת הצעת החוק היא כפולה: ראשית, מוצע לתקן את סעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי) ולקבוע כי סכום קצבת האזרח הוותיק ייגזר מהשכר הממוצע במשק, וזאת על מנת לעצור את שחיקת הקצבה.

שנית, מוצע להעלות את גובה קצבת הבטחת ההכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), ולהרחיב את מעגל האזרחים הוותיקים שיהיו זכאים לגמלה בכמה אופנים: א. מוצע כי לגבי מקבלי קצבת אזרח ותיק, לא תיחשב אחזקת רכב ששווי מעל 60,000 שקלים חדשים כהכנסה, דבר שכיום מבטל את הזכאות של האזרח הוותיק לקבל השלמת הכנסה. מהלך זה לא ימנע את תשלום הגמלה לאזרחים ותיקים בעלי הכנסות נמוכות שברשותם רכב חדש ובטיחותי יותר. העלות המוערכת של סעיף זה הינה 100 מיליון שקלים חדשים בשנה (תיקון לסעיף 9א לחוק הבטחת הכנסה); ב. בתיקונים לסעיף 12ב לחוק הבטחת הכנסה מוצע להגדיל את רף ההכנסות שעד אליו אין קיזוז מקצבת הבטחת הכנסה ליחיד שמקבל קצבת אזרח ותיק, ל-45% מהשכר הממוצע במשק כיום. כמו כן מוצע להגדיל את האחוז שאינו מובא בחשבון מההכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 12(1) ו-2(2) לפקודת מס הכנסה מ-40% ל-60%. מהלך זה יגדיל את התמריץ לעבוד בגיל המבוגר, תוצאה רצויה בפני עצמה שתורמת לצמצום הידרדרות ושמירה על אורח חיים פעיל בגיל הזקנה; ג. מוצע להגדיל את קצבת הבטחת ההכנסה לסך של כ-4,000 שקלים חדשים (כ-29.5% מהשכר הממוצע במשק כיום) ליחיד עד גיל 80 ולהצמיד את עדכוניה לשכר הממוצע במשק בחודש. (תיקון התוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה).

נוסף על אלה, עולים חדשים רבים שמגיעים לישראל בגיל מבוגר ולא צברו את תקופת האכשרה הנדרשת בחוק הביטוח הלאומי לקבלת קצבת אזרח ותיק, אינם זכאים לקצבה זו. לשם צמצום עוול רב שנים זה, הצעת החוק קובעת כי גם מי שעלה לאחר הגיעו לגיל שנקבע לגביו בחלק ג' בלוח א'1 לחוק הביטוח הלאומי יכול להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק ומרחיבה את הפטור מתקופת האכשרה לעולים חדשים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)